



PUTUSAN

Nomor 644 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Ambeng- Ambeng RT. 10 RW. 03 Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H., Advokat berkantor di Urang Agung RT. 18, RW. 07 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;
melawan

TERMOHON, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 05, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan mendapatkan Duplikat Buku Nikah Nomor Kk.15.10.16/Pw.01/176/11/2014., tanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Ngingas RT. 10 RW. 03 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah hubungan layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 644 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon diusir oleh Mertua Pemohon karena Mertua tidak memahami pekerjaan Pemohon;
- b. Termohon tidak mau berkomunikasi lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Januari 2010 Pemohon dan menetap di SD Pabean 2, tempat Pemohon bekerja, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama 4 tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternative* terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SIGIT ARIFANTO bin SA'ALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DIENU AROMI binti SANIPAN) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban Konvensi mohon dianggap diulang kembali seluruhnya dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah menikah pada tanggal 07 Mei 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kutipan Akta Nikah Nomor 377/20/V/2009;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 644 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2009, sampai bulan Desember 2009, Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan hutang-hutang sebesar Rp1.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Uang Nafkah Madya sejak Januari 2010, hingga sekarang selama 38 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (3), maka gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya, dan atau gaji sesuai yang ditentukan oleh negara;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi berkenan untuk mengabdikan hak-hak Penggugat Rekonvensi dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon Cerai Talak yang telah diajukan tertanggal 11 Februari 2014 perkara Nomor 464/Pdt.G/20014/PA.Sda., yaitu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dan membayar hutang-hutang seluruhnya antara lain:
 - a. Uang *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Uang Nafkah Kiswah/uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Hutang uang belanja sebesar Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Uang Nafkah *Madliyah* sejak Januari 2010 hingga sekarang selama 38 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
 - e. Jumlah uang yang harus dibayar sebesar Rp151.150.000,00 (seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Secara tunai dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi di muka persidangan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo;
7. Bahwa gaji yang harus diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya, karena dalam penguasaan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 644 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk mengintruksikan kepada juru bayar dengan cara memisahkan haknya Penggugat Rekonvensi tersebut dengan diterima langsung oleh masing-masing pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, Uang Mut'ah, Uang Iddah, Uang Nafkah Madliyah dan Hutang-Hutang diantaranya:
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Uang Nafkah Kiswah/uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Hutang uang belanja bulan Mei sampai dengan Desember 2009, yang belum terbayar sebesar Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Uang Nafkah Madliyah sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang selama 38 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), secara tunai dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi di muka persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
 - e. Gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya dan mohon Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk mengintruksikan kepada juru bayar dengan cara memisahkan haknya Penggugat Rekonvensi tersebut dengan diterima langsung oleh masing-masing pihak;

Atau:

- Setidak-tidaknya memberikan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor 464/Pdt.G/2014/PA.Sda., tanggal 26 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 644 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (SIGIT ARIFianto bin SA'ALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DIENU AROMI binti SANIPAN) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. *Mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah *Madliyah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp651000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 4 Februari 2015 Masehi. bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 464/Pdt.G/2014/PA.Sda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada tanggal 20 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 6 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 644 K/Ag/2015



namun Pemohon/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah keliru menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding, yaitu Sanipan bin Sumodikromo, dan Karmini binti Amat Diran, hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dari cerita Pemohon Kasasi sendiri dan mengartikan serta memberikan pertimbangan dengan menyatakan keterangan saksi tersebut bersifat *Testemonium De Auditu* tanpa mempertimbangkan keterangan kedua orang saksi tersebut yang menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon Kasasi telah lama berpisah dengan Termohon Kasasi serta tanpa pula mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi membantah/menyangkal kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menafsirkan kesaksian dari saksi yang diajukan Pemohon, yaitu saksi Hj. Anisa binti Sahall dan saksi Anwar Sodik bin Musman, termasuk kesaksian *unus testis nullus testis* adalah keliru, malah dipertimbangkan;
3. Bahwa telah pisah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, Termohon meninggalkan rumah, sejak Januari 2010 hingga sekarang dan bahkan tanpa pamit, sesuai dengan undang-undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 telah menelantarkan istri, sedangkan Pemohon Kasasi tetap berada di rumah orang tua Pemohon Kasasi, di Ambeng-ambeng RT. 10 RW. 03 Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian permohonan Pemohon Kasasi untuk gugatan rekonvensi terhadap Termohon Kasasi telah memenuhi syarat sehingga patut dikabulkan. Dan, putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 04 Februari 2015 yang amar putusannya hanya menguatkan pertimbangan Hakim Pengadilan Pertama, harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang dimaksud adalah:

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI:

DALAM REKONVENSI

4. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya menolak seluruh gugatan Pemohon, kecuali mengenai beberapa hal yang nantinya dibenarkan oleh Termohon;
5. Bahwa Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) dengan jelas mengakui bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2009 telah meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan undang-undang KDRT Nomor 23 tahun 2004, telah menelantarkan istri/Termohon;
 - Akibat kejadian yang dianggap perselingkuhan oleh Pemohon karena ada sebab, ditelantarkan oleh Pemohon, itupun Termohon sebagai korban bujuk rayu yang durong pihak ketiga;
 - Bahwa hutang dalam rumah tangga untuk biaya hidup bukti akan disampaikan pada saat pembuktian;

DALAM REKONVENSI:

6. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya dalam gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan dan diterima oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 07 Mei 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo kutipan Akta Nikah Nomor: 377/20/V/2009;
8. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Mei tahun 2009, sampai dengan bulan Desember 2009, Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan hutang-hutang sebesar Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon uang nafkah madya sejak Januari 2010, hingga sekarang selama 38 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
10. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pasal 8 ayat (3), maka gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 644 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istrinya ialah setengah dari gajinya, dan atau gaji sesuai yang ditentukan oleh Negara;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, asalkan Tergugat Rekonvensi berkenan untuk mengabulkan hak-hak Penggugat Rekonvensi dalam kaitannya dengan Permohonan Pemohon Cerai Talak yang telah diajukan tertanggal 11 Februari 2014 perkara Nomor 464/Pdt.G/2014/PA.Sda., yaitu Tergugat Rekonvensi di Hukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dan membayar hutang-hutang seluruhnya antara lain:

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Uang Nafkah Kiswah/uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Hutang uang belanja sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2009, yang belum terbayar sebesar Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Uang Nafkah Madya sejak Januari 2010, hingga sekarang selama 38 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- e. Jumlah uang yang harus dibayar sebesar Rp151.150.000,00 (seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi dimuka Persidangan Pengadilan agama Sidoarjo;

12. Bahwa, gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya, karena dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk mengintruksikan kepada juru bayar dengan cara memisahkan haknya Penggugat Rekonvensi tersebut dengan diterima langsung oleh masing-masing pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, tidak ada kekeliruan atau

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 644 K/Ag/2015



kekhilafan yang nyata dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang diikuti pisah tempat tinggal selama 4 tahun sampai dengan sekarang, hal ini mengakibatkan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, Usaha damai sudah diupayakan namun tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa mengenai masalah nafkah, sebenarnya Termohon tidak berhak karena telah berbuat nuzus dengan laki-laki lain, akan tetapi kewajiban nafkah iddah dan madliyah tersebut atas kerelaan Pemohon, sebagaimana disampaikan dalam replik/jawaban rekonvensi;
- Bahwa mengenai masalah gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena alasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berkaitan dengan disiplin PNS;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DIENU AROMI binti SANIPAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKTI ARTO, S.H. M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 644 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)